

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG

BÀI 2. NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG VÀ XUẤT BẢN PMMN.

❖ Chuẩn đầu ra học phần:

L1	Lựa chọn và sử dụng được phương pháp, công cụ, kỹ thuật để phát triển sản phẩm phần mềm sử dụng tài nguyên nguồn mở.
L2	Vận dụng được các nguyên tắc sử dụng và xuất bản phần mềm mã nguồn mở.

❖ Nội dung học tập trước khi lên lớp:

- Nguyên tắc cơ bản của pháp luật về bản quyền
- Giới thiệu về các giấy phép mã nguồn mở
- Đặc điểm của các loại giấy phép
- Bản địa hóa và quốc tế hóa

❖ Nội dung học tập trên lớp:

- Quy trình cấp phép
- Sử dụng giấy phép mã nguồn mở
- Các lưu ý khi sử dụng giấy phép

MỤC LỤC.

1. Nguyên tắc cơ bản của pháp luật về bản quyền	2
2. Giới thiệu về các giấy phép MNM.....	3
3. Giới thiệu giấy phép công cộng GNU	3
3.1. Lịch sử và tổ chức phát hành.	3
3.2. Giấy phép GNU và các đặc điểm.....	4
3.3. Giấy phép GPL và các đặc điểm.....	4
4. Giấy phép Apache và các đặc điểm.....	7
4.1. Các điều khoản của giấy phép:	7
4.2. Các ghi nhớ:	7

5. BSD 3-Clause “New” or “Revised” license và các đặc điểm.	8
5.1. Điều khoản của giấy phép:.....	8
6. BSD 2-Clause “Simplified” or “FreeBSD” license	8
7. Giấy phép MIT và các đặc điểm..	9
8. Mozilla Public License 2.0 và các đặc điểm.	9
9. Giấy phép SISL - Sun Industry Standards Source License.....	9
10. Giấy phép Creative Common và các đặc điểm.	10
10.1. Giới thiệu tổ chức và các giấy phép phát hành.....	10
10.2. Các quyền và nghĩa vụ tiêu chuẩn.	10
10.3. Các yếu tố tùy chọn của giấy phép	11
10.4. Sáu giấy phép CC tiêu chuẩn.....	12
10.5. Mức độ tự do của các giấy phép CC.....	13
11. Tổng hợp đặc điểm chính của các giấy phép phổ biến:	13
11.1. Đặc điểm chính của các loại giấy phép:	13
11.2. Sự phù hợp giấy phép và mã nguồn công bố.....	14
12. Một số nội dung quan trọng cần ghi nhớ	14

1. Nguyên tắc cơ bản của pháp luật về bản quyền

Bản quyền (copyright) là thuật ngữ các quốc gia theo hệ thống pháp luật Anh – Mỹ dùng chỉ cho quyền phi vật thể đối với tác phẩm trí tuệ. Quyền này tương tự như quyền tác giả ở Việt Nam và các quốc gia theo hệ thống luật lục địa chung châu nhưng khác nhau ở nhiều điểm cơ bản

- Chủ thể bảo hộ khác nhau: Quyền tác giả đặt tác giả như là người sáng tạo và các quan hệ tinh thần của tác giả đối với tác phẩm
- Bản quyền lai bảo vệ lợi ích kinh tế của người sở hữu hơn chính tác giả. Bản quyền trước mắt là dùng để bảo vệ các nhà đầu tư kinh tế. Chính nền tảng này

mà các luật của các vùng nói tiếng anh và luật của Châu âu đã khác nhau nhiều vấn đề về luật pháp.

2. Giới thiệu về các giấy phép MNM.

Giấy phép mã nguồn mở: Là các giấy phép dành cho các phần mềm máy tính trong đó đặt ra các quy định buộc người sử dụng các sản phẩm đó phải tuân theo. Giấy phép mã nguồn mở sử dụng cho các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở

- **Giấy phép không bảo hộ:** Giấy phép không quy định bất cứ sự hạn chế nào trong việc sử dụng mã nguồn
- **Giấy phép bảo hộ:** Là các giấy phép quy định hạn chế trong việc sử dụng mã nguồn.

3. Giới thiệu giấy phép công cộng GNU

3.1. Lịch sử và tổ chức phát hành.

GNU – viết tắt của GNU's Not Unix. Đây là một dự án gồm nhiều phần mềm miễn phí mà Richard Stallman đã công bố vào ngày 27 tháng 9 năm 1983. Mục tiêu dự án cung cấp cho người dùng máy tính sự tự do và quyền kiểm soát trong việc sử dụng máy tính bằng cách hợp tác phát triển và xuất bản phần mềm mang lại cho mọi người quyền tự do chạy phần mềm, sao chép và phân phối, nghiên cứu và sửa đổi phần mềm đó. Phần mềm GNU cấp các quyền này trong giấy phép đính kèm theo sản phẩm.

Để đảm bảo rằng toàn bộ phần mềm của máy tính cấp cho người dùng tất cả các quyền tự do (sử dụng, chia sẻ, nghiên cứu, sửa đổi), ngay cả phần cơ bản và quan trọng nhất, hệ điều hành -HĐH (bao gồm tất cả các chương trình tiện ích của nó) cần phải là phần mềm miễn phí.

Theo tuyên ngôn của mình, **mục tiêu sáng lập** của dự án là xây dựng một HĐH miễn phí và nếu có thể, “mọi thứ hữu ích thường đi kèm với hệ thống Unix để người ta có thể sử dụng mà không cần bất kỳ phần mềm nào không miễn phí” Stallman quyết định gọi hệ điều hành này là GNU (một từ viết tắt đệ quy có nghĩa là “GNU not Unix!”).

Dựa trên thiết kế của Unix (hệ điều hành độc quyền). tháng 1/1984 Linus Torvalds phát triển bên ngoài dự án GNU đã khởi công xây dựng Linux kernel và giới thiệu tới công chúng vào **1991**.

Tháng 12 năm **1992**, Linux kernel được cung cấp theo phiên bản 2 của Giấy phép Công cộng GNU. Kết hợp với các tiện ích HĐH đã được phát triển bởi dự án GNU, Linux kernel lần đầu tiên cho phép tạo ra HĐH là phần mềm miễn phí, thường được gọi là Linux.

Công việc hiện tại của dự án bao gồm phát triển phần mềm, nâng cao nhận thức, vận động chính trị và chia sẻ tài liệu mới

3.2. Giấy phép GNU và các đặc điểm.

- Giấy phép công cộng GNU có mục đích đảm bảo cho người dùng có thể tự do chia sẻ và thay đổi phần mềm
- Giấy phép được thiết kế để đảm bảo rằng người dùng hoàn toàn tự do cung cấp các bản sao của phần mềm tự do (cũng như kinh doanh dịch vụ này nếu người dùng muốn)
 - o Người dùng có thể nhận được mã nguồn nếu muốn
 - o Người dùng có thể sửa đổi cho các chương trình tự do mới
 - o Người dùng được thông báo họ có quyền được làm điều này,

3.3. Giấy phép GPL và các đặc điểm.

Giấy phép Công cộng GNU (tiếng Anh: GNU General Public License, viết tắt GNU GPL hay chỉ GPL) là giấy phép phần mềm tự do phổ biến nhất, mới đầu do Richard Stallman viết cho dự án GNU.

Phiên bản hiện hành của giấy phép này là phiên bản 3 năm 1997, phiên bản được sử dụng nhiều nhất hiện nay là phiên bản 2 năm 1991. Giấy phép Công cộng GNU Hạn chế (LGPL) là giấy phép sửa đổi của GPL, được sử dụng cho một số thư viện phần mềm. Giấy phép GPL phiên bản 2 gồm 12 điều khoản, phiên bản 3 gồm 17 điều khoản. Ý tưởng của nó là:

a. *Phần mềm sử dụng giấy phép GPL phải là phần mềm tự do.*

Tức là người sử dụng có **4 quyền lợi sau** với phần mềm GPL:

- Tự do chạy chương trình, cho bất cứ mục đích nào.
- Tự do tìm hiểu cách hoạt động của chương trình, và tự do sửa đổi nó. (Quyền truy cập mã nguồn là điều kiện tiên quyết cho quyền tự do này.)

- Tự do tái phân phối bản sao.
- Tự do cải tiến chương trình, và phát hành những gì cải tiến ra công cộng.
(Quyền truy cập mã nguồn là điều kiện tiên quyết cho quyền tự do này.)

So sánh với thỏa thuận giấy phép người dùng cuối của phần mềm thương mại thường không cho người dùng cuối quyền nào trừ quyền sử dụng phần mềm và luôn hạn chế kỹ thuật phân tích ngược (reverse engineering).

b. *Phần mềm phái sinh từ phần mềm GPL cũng phải là phần mềm GPL (nghĩa vụ).*

Để đảm bảo các quyền sửa đổi, sao chép, phân phối lại với phần mềm phái sinh vẫn được trao cho người sử dụng thì Richard Stallman đã làm ra giấy phép GPL trong đó yêu cầu phần mềm phái sinh cũng phải là phần mềm GPL. Giấy phép GPL được bảo hộ bởi luật bản quyền. Giấy phép này được Stallman gọi là copyleft chơi chữ với copyright để thể hiện tinh thần đối ngược với tinh thần của copyright.

- Khi sao chép và phân phối chương trình, người dùng phải đính kèm các thông báo về bản quyền gốc và không nhận bảo hành (trừ trường hợp có văn bản thêm về quy định bảo hành)
- Khi phân phối bản đã được thanh đổi bởi bản thân, phải chú thích rõ là bản đã được thanh đổi, các thành phần được thay đổi và áp dụng giấy phép này cho bản đã được thay đổi đó
- Khi phát hành chương trình phải công khai mã nguồn của chương trình đồng thời phải công bố mã nguồn của chương trình trong tối thiểu 2 năm mà không được đòi một khoản phí nào từ những người yêu cầu mã nguồn trừ chi phí về vận chuyển hay đương đương

c. *Xử lý vi phạm*

Người vi phạm giấy phép bị tước quyền sử dụng giấy phép GNU, tuy nhiên nếu B thừa hưởng giấy phép từ A, mà A vi phạm và B không vi phạm thì B vẫn được giữ giấy phép GNU

- GNU có đặc tính lan truyền bởi tính kế thừa. Một người nhận sản phẩm từ người mang giấy phép GNU thì ngay lập tức người đó cũng mang giấy phép GNU.
- GNU do đó là giấy phép phổ biến nhất bởi mã nguồn luôn ở dạng công cộng cho phép bất kỳ ai cũng có thể tham gia ở bất kỳ thời điểm nào
- Tác giả gốc giữ bản quyền và cho người dùng các quyền hợp pháp trong việc: sao chép, chỉnh sửa, phân phối. Mặc dù giấy phép GNU yêu cầu mã nguồn và chương trình phải được cung cấp miễn phí, song nó cho phép người phân phối có thể kinh doanh với sản phẩm nhờ đưa ra các chính sách về bảo hành, tính chi phí phân phối sản phẩm, đào tạo sử dụng
- Một số người lo ngại về vấn đề mã nguồn bị công khai tạo điều kiện cho hacker tìm ra lỗ hổng, song thực tế lại chứng minh ngược lại. Càng cố che dấu thì mã nguồn lại bị tấn công nhiều hơn.

d. *Một số phần mềm sử dụng giấy phép GNU - GPL nổi bật*

- Red Hat Enterprise Linux
- Ubuntu
- BIMP
- Drupal, Wordpress, Joomla, ...

e. *So sánh giấy phép MNM*

- GPL: khi sử dụng và phân phối, bắt buộc phải sử dụng giấy phép GPL, không được phép đóng mã nguồn và thay đổi giấy phép
- LGPL: giấy phép tự do ít ràng buộc hơn, là giấy phép sửa đổi GPL. Được sử dụng cho một số thư viện phần mềm
- Mozilla Public Licence: MPL dung hòa GPL và BSD. MPL cho phép dùng phần mềm MPL để tạo ra một sản phẩm khác (thương mại hoặc không), tuy nhiên nếu thay đổi phần mềm MPL thì phải được phổ biến miễn phí trên mạng toàn cầu (internet).
- Apache: Được phép đóng mã nguồn, thương mại và giữ bản quyền sản phẩm

- BSD (Berkeley Software Distribution): Là giấy phép tự do ít ràng buộc hơn, các giấy phép BSD để các sản phẩm phái sinh được tái phân phối như phần mềm thương mại
- Public Domain (không bản quyền)

4. Giấy phép Apache và các đặc điểm.

Giấy phép Apache là một giấy phép phần mềm tự do của Quỹ phần mềm Apache (Apache Software Foundation – ASF). Giấy phép Apache trao cho người dùng phần mềm nguồn mở, quyền tự do sử dụng phần mềm với bất kì mục đích nào. Bao gồm phân phối chỉnh sửa, và phân phối bản sửa đổi của phần mềm, theo các điều khoản của giấy phép mà không lo vấn đề bản quyền.

4.1. Các điều khoản của giấy phép:

- Giấy phép Apache cho phép người dùng tự do sử dụng phần mềm với bất kì mục đích nào, tự do phân phối, tự do sửa đổi, tự do phân phối bản sửa đổi mình làm.
- Giấy phép Apache không yêu cầu bản sửa đổi của phần mềm phải được phân phối dưới cùng giấy phép với bản gốc, cũng không yêu cầu bản sửa đổi phải được phân phối dưới dạng mã nguồn mở. Giấy phép Apache chỉ yêu cầu có một thông báo nhắc nhở người nhận rằng giấy phép Apache đã được sử dụng trong sản phẩm họ nhận được.

4.2. Các ghi nhớ:

- Người sử dụng phần mềm được quyền sử dụng chương trình và mã nguồn theo cách họ muốn, kể cả việc giữ lại mã nguồn cho riêng mình (đặc trưng nổi bật).
- Giấy phép Apache không yêu cầu trích dẫn toàn bộ giấy phép vào sản phẩm hay tệp tin đính kèm bản phân phối, mà chỉ cần thêm vào phần thông báo có chứa đường link tới website chứa giấy phép với nội dung như sau:
 - Copyright [yyyy] [name of copyright owner]
 - Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the “License”); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

- Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
- See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

5. BSD 3-Clause “New” or “Revised” license và các đặc điểm.

Giấy phép BSD (Berkeley Software Distribution License) có thể coi là giấy phép ra đời sớm nhất trong các giấy phép nguồn mở. Giấy phép đã và đang tồn tại ở một số dạng kể từ những năm 1980.

Giấy phép BSD 3-Clause “New” or “Revised” license là bản sửa đổi của giấy phép BSD cũ đã loại bỏ một số điều khoản mà người ta cho rằng phi thực tế.

5.1. Điều khoản của giấy phép:

- Tái phân phối và sử dụng ở dạng mã nguồn và nhị phân, có hoặc không có sửa đổi mã nguồn, đều được cho phép miễn là các điều khoản sau được đáp ứng:
 - Việc phân phối lại mã nguồn phải giữ lại thông báo bản quyền, danh sách các điều kiện và tuyên bố từ chối trách nhiệm.
 - Việc phân phối lại dưới dạng nhị phân phải sao chép thông báo bản quyền, danh sách các điều kiện và tuyên bố từ chối trách nhiệm trong tài liệu và/hoặc các tài liệu khác được cung cấp bởi bản phân phối.
 - Tên của người giữ bản quyền cũng như tên của những người đóng góp của nó có thể được sử dụng để xác nhận hoặc quảng cáo các sản phẩm có nguồn gốc từ phần mềm này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản cụ thể.

6. BSD 2-Clause “Simplified” or “FreeBSD” license

Giấy phép BSD 2-Clause “Simplified” or “FreeBSD” license về cơ bản giống với giấy phép BSD 3-Clause.

- BSD 2-Clause yêu cầu “Tên của những người đóng góp trước đó không được sử dụng để quảng cáo cho bất kỳ phiên bản phái sinh nào mà không có được sự cho phép bằng văn bản của họ”.
- BSD 3-Clause đã giảm bớt sự phiền hà khi sử dụng phần mềm nguồn mở theo giấy phép BSD.

7. Giấy phép MIT và các đặc điểm..

Giấy phép MIT là loại giấy phép cho phép sử dụng mã nguồn tự do nhất. Nó có thể kết hợp với các mã nguồn khác và đảm bảo tương thích theo điều kiện của mọi loại giấy phép khác.

Với giấy phép MIT bạn có thể sử dụng, sao chép, sửa đổi, hợp nhất, xuất bản, phân phối. Bạn được bán các bản sao của phần mềm mà không vi phạm bản quyền. Bạn chỉ cần tuân thủ điều kiện duy nhất sau:

– Thông báo bản quyền và thông báo cho phép của phần mềm gốc. Sử dụng giấy phép MIT sẽ phải bao gồm trong tất cả các bản sao hoặc phần quan trọng của phần mềm.

8. Mozilla Public License 2.0 và các đặc điểm.

Giấy phép nguồn mở Open Source Licenses dạng Mozilla MPL 2.0 là một giấy phép phần mềm tự do của Quỹ Mozilla. MPL là sự kết hợp giữa giấy phép BSD có chỉnh sửa và giấy phép GNU.

Một số lập trình viên đóng góp cho cộng đồng phần mềm mã nguồn mở nhưng không muốn từ bỏ hoàn toàn quyền sở hữu đối với những sửa đổi của họ. MPL là một ví dụ điển hình nhất đáp ứng nhu cầu này của họ.

MIT ra đời để giúp phân phối trình duyệt web Mozilla (nền tảng nguồn mở của Netscape). MPL yêu cầu việc công bố mã nguồn của mọi thay đổi được đưa ra công chúng. Thời gian yêu cầu để công bố được giới hạn trong vòng khoảng 6 tháng – 1 năm tùy theo từng trường hợp.

9. Giấy phép SISL - Sun Industry Standards Source License

SISSL là Giấy phép nguồn mở Open Source Licenses theo chuẩn của Sun. Mã nguồn của phần mềm được công bố theo một phiên bản nào đó của giấy phép. Người

sử dụng sẽ luôn phải sử dụng mã gốc đó theo các điều khoản của phiên bản đó. Không ai có quyền chỉnh sửa các điều khoản áp dụng cho mã nguồn gốc ngoài Sun.

10. Giấy phép Creative Common và các đặc điểm.

10.1. Giới thiệu tổ chức và các giấy phép phát hành

Creative Commons (CC) là một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế (<http://creativecommons.org>) tích cực trong việc cung cấp các giấy phép tự do cho những người sáng tạo để sử dụng để làm cho các tác phẩm của họ sẵn sàng cho công chúng. Những giấy phép này giúp cho người sáng tạo sớm trao quyền cho những người khác để sử dụng tác phẩm theo những điều kiện nhất định.

10.2. Các quyền và nghĩa vụ tiêu chuẩn.

a. *Các quyền của người sử dụng*

Mỗi giấy phép CC cho phép bạn được:

- Sao chép tác phẩm (nghĩa là tải về, tải lên, sao chụp và quét tác phẩm đó);
- Phân phối tác phẩm đó (như, cung cấp các bản sao chụp của tác phẩm đó cho các giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh và cộng đồng);
- Hiển thị hoặc trình bày tác phẩm (như, chơi các bản ghi âm thanh hoặc phim trong lớp, hoặc chuyển việc chơi được đó cho phụ huynh học sinh);
- Truyền đạt tác phẩm (như làm cho tác phẩm sẵn sàng trực tuyến và trong intranet của nhà trường, hệ thống quản lý đào tạo hoặc trên một blog của lớp); và
- Định dạng các bản sao chuyển dịch đúng nguyên văn của tác phẩm (như, sao chép một phiên bản MP3 âm nhạc lên một đĩa CD hoặc một phiên bản MP4 của một cuốn phim lên một đĩa DVD để chơi trong lớp học).

b. *Các nghĩa vụ của người sử dụng*

Khi bạn sử dụng bất kỳ tư liệu CC nào, **bạn phải**:

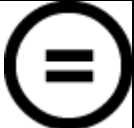
- Luôn ghi công của người sáng tạo tác phẩm đó (các thông tin về cách ghi nhận công một tác phẩm sẽ được trình bày trong một bài khác).
- Có được quyền từ người sáng tạo để làm mọi điều vượt ra ngoài các điều khoản giấy phép (như, sử dụng thương mại đối với tác phẩm hoặc tạo một tác phẩm phái sinh ở những nơi mà giấy phép không cho phép điều này);

- Giữ bất kỳ lưu ý bản quyền nào được gắn nguyên si với tác phẩm trong tất cả các bản sao của tác phẩm;
- Chỉ ra và liên kết tới giấy phép từ bất kỳ bản sao nào của tác phẩm; và
- Khi bạn tiến hành những thay đổi cho tác phẩm, hãy ghi nhận tác phẩm gốc ban đầu và chỉ ra rằng những thay đổi đã được thực hiện (như bằng việc nói 'Đây là một bản dịch sang tiếng Việt của tác phẩm gốc ban đầu, X').

Hơn nữa, khi bạn sử dụng bất kỳ tư liệu CC nào, **bạn không phải**:

- Chỉnh sửa các điều khoản của giấy phép;
- Sử dụng tác phẩm theo bất kỳ cách gì gây thiệt hại cho uy tín của người sáng tạo tác phẩm;
- Ngụ ý rằng người sáng tạo đang phê chuẩn hoặc đỡ đầu cho bạn hoặc tác phẩm của bạn, hoặc
- Bổ sung bất kỳ công nghệ nào (như quản lý các quyền số) cho tác phẩm mà hạn chế những người khác sử dụng nó theo những điều khoản của giấy phép.

10.3. Các yếu tố tùy chọn của giấy phép

Biểu tượng	Yếu tố tùy chọn	Diễn giải
	Ghi công - BY (Attribution)	Bạn phải ghi công của người sáng tạo, tên và giấy phép của tác phẩm. Điều này là nghĩa vụ bắt buộc đối với tất cả các giấy phép Creative Commons.
	Phi thương mại – NC (Non-Commercial)	Bất kỳ sử dụng tác phẩm nào cũng chỉ được cho các mục đích phi thương mại. (Ví dụ, chia sẻ tệp, sử dụng cho giáo dục và các cuộc liên hoan phim tất cả là được phép, những việc quảng cáo và sử dụng vì mục đích thương mại là không được phép).
	Không có tác phẩm phái sinh - ND (Non-Derivatives)	Tác phẩm chỉ có thể được sử dụng chính xác như nó hiện có. Tác phẩm không thể được tùy biến hoặc sửa đổi theo bất kỳ cách gì. (Nghĩa là bạn sẽ cần có quyền bổ sung nếu bạn muốn trộn tác phẩm đó, cắt xén một cái ảnh, sửa văn bản hoặc sử dụng một bài hát trong một bộ phim).
	Chia sẻ giống tương tự – SA (Share - Alike)	Bất kỳ tác phẩm mới nào được tạo ra có sử dụng tài liệu này phải được làm cho sẵn sàng theo giấy phép y hệt như với tác phẩm gốc ban đầu.

		(ví dụ, nếu bạn trộn một tác phẩm theo giấy phép Ghi công - Chia sẻ Tương tự (Attribution-Share Alike), thì bạn phải phát hành tác phẩm mới mà bạn tạo ra đó theo một giấy phép Ghi công - Chia sẻ Tương tự).
--	--	---

Bảng 1. Các yếu tố tùy chọn của giấy phép CC.

10.4. Sáu giấy phép CC tiêu chuẩn.

6 giấy phép CC tiêu chuẩn được tạo ra với những điều kiện khác nhau gắn với từng giấy phép như trong Bảng 2.

Bảng 2. Sáu giấy phép Creative Common tiêu chuẩn.

Giấy phép	Biểu tượng	Dạng sử dụng	Bạn có thể
Ghi công (BY)		Thương mại và phi thương mại	- Sao chép - Tùy biến hoặc sửa đổi - Phân phối lại (xuất bản, hiển thị, trình bày hoặc truyền đạt công khai tác phẩm); và - Cấp phép cho những người khác
Ghi công - Phi thương mại (BY-NC)		Chỉ phi thương mại	- Sao chép - Tùy biến hoặc sửa đổi - Phân phối lại (xuất bản, hiển thị, trình bày hoặc truyền đạt công khai tác phẩm); và - Cấp phép cho những người khác
Ghi công - Chia sẻ tương tự (BY-SA)		Thương mại và phi thương mại	- Sao chép - Tùy biến hoặc sửa đổi - Phân phối lại (xuất bản, hiển thị, trình bày hoặc truyền đạt công khai tác phẩm); và - Cấp phép cho những người khác theo các điều khoản y hệt như tác phẩm gốc ban đầu
Ghi công - Không có tác phẩm phái sinh (BY-ND)		Thương mại và phi thương mại	- Sao chép - Phân phối lại (xuất bản, hiển thị, trình bày hoặc truyền đạt công khai tác phẩm); và - Cấp phép cho những người khác
Ghi công - Phi thương mại - Chia sẻ tương tự (BY-NC-SA)		Chỉ phi thương mại	- Sao chép - Tùy biến hoặc sửa đổi - Phân phối lại (xuất bản, hiển thị, trình bày hoặc truyền đạt công khai tác phẩm); và - Cấp phép cho những người khác theo các điều khoản y hệt như tác phẩm gốc ban đầu
Ghi công - Phi thương mại - Không		Chỉ phi thương mại	- Sao chép

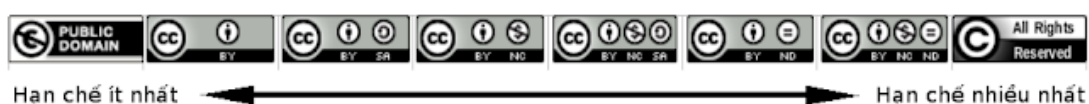
Giấy phép	Biểu tượng	Dạng sử dụng	Bạn có thể
có tác phẩm phái sinh (BY-NC-ND)			- Phân phối lại (xuất bản, hiển thị, trình bày hoặc truyền đạt công khai tác phẩm); các bản sao y hệt bản gốc; và - Cấp phép cho những người khác

10.5. Mức độ tự do của các giấy phép CC.

Bảng 3: Bảng so sánh giữa các mức độ tự do của giấy phép.

Khái niệm	Biểu tượng	Diễn giải
Miền công cộng (Public Domain)		Khi (các) tác giả của tác phẩm từ bỏ hoàn toàn các quyền trí tuệ của mình đối với tác phẩm, hoặc khi tác phẩm đã hết thời hạn bảo hộ theo các điều khoản của Luật Sở hữu Trí tuệ.
Giữ lại mọi quyền (All Rights Reserved)		Rất thường thấy và điển hình như đối với các phần mềm và các tác phẩm sở hữu độc quyền. (Các) tác giả của tác phẩm giữ lại tất cả các quyền có liên quan tới tác phẩm.
<i>Giữ lại một số quyền</i> (Some Rights Reserved)		Giống như tất cả các giấy phép của PMTDNM, tất cả các giấy phép CC đều ở dạng “ <i>Giữ lại một số quyền</i> ”. Các tác phẩm mang các giấy phép đó không nằm trong miền công cộng. Nói một cách khác, vi phạm các điều khoản của các giấy phép PMTDNM và CC là vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ được pháp luật bảo vệ thông qua Luật Sở hữu Trí tuệ.

Mức độ tự do của các loại giấy phép khác nhau



11. Tổng hợp đặc điểm chính của các giấy phép phổ biến:

11.1. Đặc điểm chính của các loại giấy phép:

- GPL: Một khi sử dụng và phân phối, bắt buộc phải sử dụng giấy phép GPL. Bạn không được phép đóng mã nguồn và thay đổi giấy phép.
- LGPL: là giấy phép tự do “ít ràng buộc” hơn. Là giấy phép sửa đổi của GPL, được sử dụng cho một số thư viện phần mềm. Các thư viện dùng ngôn ngữ C thường áp dụng giấy phép này.

– MPL: MPL dung hoà giữa BSD và GPL. MPL cho phép dùng MPL software để tạo ra một sản phẩm khác (thương mại hoặc không). Nếu thay đổi MPL software thì phải được đưa miễn phí lên Internet.

– Apache: được phép đóng mã nguồn, thương mại hoá và giữ bản quyền sản phẩm

– BSD: là giấy phép tự do “ít ràng buộc” hơn. Các giấy phép kiểu BSD để những sản phẩm phái sinh được tái phân phối như phần mềm thương mại.

11.2. Sự phù hợp giấy phép và mã nguồn công bố.

Giấy phép	Khi sửa đổi phải đưa mã nguồn ra thành mã nguồn mở
BSD	Không cần
GPL, LGPL, MPL	phải đưa mã nguồn ra thành mã nguồn mở

12. Một số nội dung quan trọng cần ghi nhớ

- Quyền sở hữu trí tuệ quan trọng trong lĩnh vực công nghệ vì đây là quyền pháp lý đối với sáng tạo tư duy, đảm bảo người tạo ra những ý tưởng mới được bảo vệ và đánh thuế.
- Phân biệt sự khác biệt giữa bản quyền và cấp phép mã nguồn mở: Bản quyền là quyền pháp lý tự nhiên khi một tác phẩm được tạo ra, trong khi cấp phép mã nguồn mở là việc công bố mã nguồn với điều kiện và quyền lợi cụ thể.
- Mục đích chính của việc cấp phép mã nguồn mở là thúc đẩy sự chia sẻ, sự đóng góp cộng đồng và tự do sử dụng lại mã nguồn.
- Giấy phép GPL (General Public License) có ảnh hưởng lớn đến việc sử dụng mã nguồn mở là do:
 - o GPL là một loại cấp phép đặc biệt, yêu cầu việc phân phối lại mã nguồn mở dưới GPL phải giữ nguyên cấp phép GPL.
- Lý do nhiều dự án phần mềm chọn sử dụng cấp phép Apache là vì giấy phép này cho phép sự linh hoạt lớn trong việc tích hợp mã nguồn mở vào dự án đóng.
- Sự khác biệt giữa cấp phép MIT và cấp phép GNU GPL chính là giấy phép MIT linh hoạt hơn, trong khi GPL có điều kiện "Copyleft" nghiêm ngặt hơn.

- Tổ chức OSI- Open Source Initiative có vai trò lớn trong việc quản lý và duy trì danh sách cấp phép mã nguồn mở là vì: OSI xác nhận và duy trì danh sách các cấp phép được công nhận là mã nguồn mở.
- Các điều khoản quan trọng cần lưu ý khi sử dụng một thư viện có cấp phép BSD: BSD có điều khoản giữ quyền sở hữu tên và logo.
- LGPL (Lesser General Public License) cho phép tích hợp dự án nguồn mở vào dự án đóng mà không yêu cầu mã nguồn của dự án đóng phải được công bố.
- Tất cả các giấy phép Creative Commons đều có yêu cầu bắt buộc 'Ghi công' và có 6 loại giấy phép:
 - o Ghi công - Creative Commons Attribution (CC BY)
 - o Ghi công - Chia sẻ tương tự - Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BY-SA)
 - o Ghi công - Phi thương mại - Creative Commons Attribution NonCommercial (CC BY-NC)
 - o Ghi công - Phi thương mại - Chia sẻ tương tự - Creative Commons Attribution NonCommercial ShareAlike (CC BY-NC-SA)
 - o Ghi công - Không có phái sinh - Creative Commons Attribution No Derivative (CC BY-ND)
 - o Ghi công - Phi thương mại - Không có phái sinh - Creative Commons Attribution NonCommercial No Derivative (CC BY-NC-ND)
- Sự liên quan giữa quyền sở hữu trí tuệ và việc bảo vệ pháp lý của mã nguồn mở ở chỗ quyền sở hữu trí tuệ bảo vệ sự sáng tạo và công bằng cho người tạo ra mã nguồn mở.
- Khái niệm "Fork" trong mã nguồn mở khi cộng đồng chia ra để phát triển một nhánh mới của dự án.
- Điều khoản "Attribution" trong các cấp phép Creative Commons là yêu cầu người sử dụng phải ghi nguồn gốc và tác giả khi sử dụng tác phẩm.
- Hiểu rõ về cấp phép mã nguồn mở quan trọng đối với các nhà phát triển phần mềm là để tránh xung đột cấp phép và đảm bảo tuân thủ điều kiện cấp phép.

- Các biện pháp bảo mật khác quyền sở hữu trí tuệ cùng trong mã nguồn mở là:
Bảo mật đảm bảo an toàn cho mã nguồn, trong khi quyền sở hữu trí tuệ bảo vệ tài sản trí tuệ liên quan.
- Đội ngũ pháp lý trong dự án mã nguồn mở quan trọng vì họ giúp đảm bảo rằng dự án tuân thủ các quy định cấp phép và bảo vệ quyền lợi của cộng đồng.
- Mối quan hệ giữa sự đóng góp cộng đồng và quyền sở hữu trí tuệ trong môi trường mã nguồn mở luôn đi kèm với các biện pháp bảo vệ quyền lợi sở hữu trí tuệ để khuyến khích đóng góp và bảo vệ cộng đồng mã nguồn mở.

Tài liệu tham khảo:

<https://letrungnghia.mangvn.org/Philosophy/Giay-phep-BSD-sua-doi-Tong-quan-4369.html>

<https://letrungnghia.mangvn.org/Philosophy/Cac-giay-phep-nguon-mo-4354.html>

Bài đăng trên tạp chí Tin học và Đời sống, số tháng 07/2012, trang 59-61.